

1. FORMULARIO Y CLASE DE VINCULACIÓN

Fecha de diligenciamiento: Ciudad: Tipo de Solicitud:

2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPARTE

Nombre/ Razón social: Nit/C.C. D.V.

3. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que mis fondos provienen de:

4. SISTEMAS DE GESTIÓN SEGURIDAD - LA/FT/FPADM/Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE

¿Está obligado por la normatividad nacional a implementar un programa de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

SI ☐

NO ☐

¿Cuál?

¿Otro?

Nombre del Oficial de Cumplimiento:

Correo electrónico:

Si su respuesta es NO, ¿Tiene implementado como buena práctica de gobierno corporativo un programa de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o un programa equivalente?

SI ☐

NO ☐

¿Cuál?

¿Está obligado por las normativas nacionales para tener programa de Transparencia y Ética Empresarial "PTEE"?

SI ☐

NO ☐

Si su respuesta es NO, tiene implementado como buena práctica de gobierno corporativo un programa de Transparencia y Ética Empresarial?

¿Cuál?

¿Cuenta con certificaciones BASC, OEA o ISO 28000?

SI ☐

NO ☐

¿Cuál?

5. ACCIONISTAS: Relacione las personas naturales y/o jurídicas con una participación directa o indirecta mayor al 5%

N° Identificación	Nombre o Razón Social	% de Participación	País
98555384	Guillermo Humberto Cañón Sarria		Colombia

En caso de requerir más espacio, debe anexar una relación por separado.

5.1 Relacione los Beneficiarios Finales de las Personas Jurídicas Accionistas relacionadas en el punto 5.0 de acuerdo con el siguiente concepto:
BENEFICIARIOS FINALES: Persona natural que, actuando individual o conjuntamente, sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica

N° Identificación	Nombre	Razón social de la Empresa de la que es beneficiario final	% de Participación	País

En caso de requerir más espacio, debe anexar una relación por separado.

6. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

¿Alguno de los Administradores, Representantes Legales, Miembros de la Junta Directiva, Socios y Beneficiarios Finales de la Compañía es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? (ver definición)

SI ☐ NO ☐

Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar el anexo del presente formulario "**Conocimiento de Personas Expuestas Políticamente**" según corresponda

Definición PEP: Según lo establecido en el artículo 2. del Decreto 830 de 2021. Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.

La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato.

Definición PEP DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

Definición PEP EXTRANJERAS: son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas: (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de negocios; (vii) altos funcionarios de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias reales reinantes; (x) dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la Junta de una organización internacional (vr.gr. jefes de estado, políticos, funcionarios gubernamentales)

7. OPERACIONES DE LA EMPRESA

¿Realiza operaciones con el estado? SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

¿Realiza operaciones en el exterior? SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

¿Realiza transacciones con activos virtuales? SI ☐ NO ☐

País:

¿Posee productos financieros en el exterior? SI ☐ NO ☐ Tipo de Producto:

Entidad:

8. DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y a los procedimientos de LA(S) EMPRESA(S) o sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM - SAGRILAF de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:

1. Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento, provienen de actividades lícitas, de conformidad con las leyes vigentes y están ligadas al desarrollo normal de mis actividades.
2. Que los recursos comprometidos para la ejecución del negocio jurídico con LA(S) EMPRESA(S) no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
3. Que la empresa que represento cumple con las normas sobre la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM y Anticorrupción que le resulten aplicables.
4. Que ni yo, ni la empresa que represento, ni los accionistas, asociados o socios, ni los representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas de personas reportadas o bloqueadas por actividades asociadas a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM.
5. Que a la fecha y según nuestro leal saber y entender, en mí (nuestra) contra no se adelanta ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores.
6. Que faculto a LA(S) EMPRESA(S) para realizar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si llegase a verificar que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas en el punto 4 figuren en dichas listas.
7. Que reconozco y acepto que la inclusión en listas y/o inicio de procesos judiciales relacionados con LA/FT/FPADM dará por terminada de manera inmediata la relación con LA(S) EMPRESA(S), exonerándolos de toda responsabilidad y no dará lugar a indemnizaciones.
8. Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
9. Que una vez suscrito el presente documento, se entiende que tanto yo como la empresa a la que represento, otorgamos nuestro consentimiento, de exonerar a LA(S) EMPRESA(S) de toda responsabilidad en el evento de falsedad en la información suministrada.
10. Que los recursos que se deriven de la presente relación comercial no se destinarán para financiar actividades que se relacionen con LA/FT/FPADM.

9. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, autorizo de forma libre, previa, expresa e informada a LA(S) EMPRESA(S) como Responsable para la recolección, uso, almacenamiento, tratamiento, circulación, actualización, transferencia y/o transmisión de los datos a terceros y disposición final de mis datos personales que incluyen datos de identificación, información comercial y de ubicación, e información sensible como la contenida en el documento de identidad. El tratamiento de mis datos personales tiene como finalidad la gestión comercial, legal, contable y financiera, el ofrecimiento de bienes y servicios, publicidad, mercadeo y el cumplimiento de obligaciones contractuales. Autorizo expresamente a LA(S) EMPRESA(S) a transferir, compartir y/o circular mis datos personales con todas las empresas que pertenecen a la Organización Ardilla Lulle.

Expreso que toda la información que brindo a LA(S) EMPRESA(S) es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

Los derechos del titular de los datos personales son los previstos en la constitución y la ley, especialmente los siguientes: **a.** Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. **b.** Solicitar la actualización y rectificación de la información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. **c.** Solicitar prueba de la autorización otorgada. **d.** Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. **e.** Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. **f.** Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y adolescentes.

Acepto conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA(S) EMPRESA(S) publicada en www.incauca.com y/o www.providenciaco.com y comprendo el compromiso de LA(S) EMPRESA(S) en cuanto a seguridad de la información y conozco el carácter facultativo de la autorización para el uso de datos sensibles.

Los datos de contacto son: datospersonales@incauca.com, conmutador (57- 2) 4183000 ext. 23508, 23509 y/o datospersonalesip@providenciaco.com, conmutador (57-2) 4183500 ext. 24515

Me obligo a mantener actualizada la información suministrada en el presente formulario como mínimo una (1) vez al año o en el evento de cualquier cambio que se haya generado.

10. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

En mi calidad de representante legal acepto expresamente y me adhiero al Código de Ética consultado en el link www.incauca.com y www.providenciaco.com sección Nosotros/Quiénes somos/Grupo de Cumplimiento, al Manual Anticorrupción y Soborno Transnacional, al cumplimiento de la ley, las regulaciones y las demás políticas y programas de transparencia y ética empresarial establecidos por LA(S) EMPRESA(S) a la fecha de suscripción del presente formulario, así como las que se adicionen durante la ejecución de la relación comercial. Las políticas y los procedimientos se encuentran publicados en la página web de LA(S) EMPRESA(S). Declaro que mi actuar y el de la empresa a la que represento es ético y transparente. De igual manera, me obligo a denunciar cualquier comportamiento que vaya en contra de lo establecido al Código de Ética Empresarial a través de los siguientes canales que dispone LA(S) EMPRESA(S): Línea Ética 01 8000 180 696, correo electrónico agroindustrialoal@lineatransparencia.com; los cuales son administrados y atendidos por un tercero autónomo e independiente de LA(S) EMPRESA(S) que recibe la denuncia bajo parámetros de reserva, garantizando la confidencialidad y anonimato de quien suministra la información.

11. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Como parte de los principios establecidos en el Código de Ética Empresarial de LA(S) EMPRESA(S), dentro de los cuales se encuentran el "Conflicto de Interés", a continuación declaro lo siguiente:

Declaro que a la fecha No tengo ☐ Si tengo ☐ situación(es) que pueda(n) presentar un potencial CONFLICTO DE INTERÉS en la relación comercial con LA(S) EMPRESA(S). de conformidad con lo dispuesto en el código de ética de la empresa. Si su respuesta es afirmativa relacione el nombre y cargo del empleado con quien presenta el conflicto de interés.

Nombre del empleado:

Cargo:

Me comprometo, que en caso de presentarse durante la relación comercial una situación de Conflicto de Interés, lo reportaré a través de la página web de su Compañía

https://docs.google.com/forms/d/1gXBQ5oZlumqSv_pEcjYSGZJS4bMk2NtoW-Kwi0t9P4M/edit

12. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Para los fines provistos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento, que la información, conceptos y demás datos consignados en el presente formato, son correctos y concuerdan con la realidad y asumo la responsabilidad por la veracidad de la misma.

FIRMA:

C.C o C.E :

NOMBRE:

HUELLA:

13. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL FORMULARIO (Espacio exclusivo para INGENIO DEL CAUCA S.A.S y/o INGENIO PROVIDENCIA S.A)

Fecha de Verificación: Día Mes Año

Nombre de quien verifica la información:

Cargo de quien verifica la información:

Firma: